

Nr. 65 Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern. 18. März 1938

R 43 II/1353c, Bl. 48–50 Ausfertigung, Umdruck

Beginn:

Beginn:

Vertraulich!

An die Obersten Reichsbehörden.¹

Betrifft: Wiedervereinigung mit Österreich.

Im Einvernehmen mit dem Beauftragten für den Vierjahresplan und dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei² teile ich ergebenst folgendes mit:

1. Durch § 1 der Verordnung vom 16. März 1938³ (RGBl. I S. 249) hat mich der Führer und Reichskanzler als Zentralstelle zur Durchführung der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich bestimmt. Hierin liegt nach dem ausgesprochenen Willen des Führers und Reichskanzlers die Ermächtigung zur Einführung des Reichsrechts in Österreich gemäß Artikel II des Gesetzes vom 13. März 1938⁴ (RGBl. I S. 237) sowie meine Einschaltung bei der Einführung deutschen Rechts in Österreich auf Grund etwaiger besonderer Ermächtigung anderer Oberster Reichsbehörden. Gleichzeitig liegt hierin die Anordnung des Führers und Reichskanzlers, mich bei allen organisatorischen und personellen Maßnahmen in Österreich zu beteiligen, um die Einheitlichkeit dieser Maßnahmen sicherzustellen. Ich bitte deshalb, mir alle notwendig werdenden Verordnungen zur Einführung reichsrechtlicher Bestimmungen behufs Mitzeichnung vorzulegen. Ich darf dabei betonen, daß ich

¹ Nachrichtlich auch an: BVJP, StdF, PrMP, PrFM. Vgl. LUŽA, Österreich, S. 48–50. – Zur unmittelbaren Vorgeschichte und dem Ablauf der gewaltsamen Einverleibung Österreichs s. exemplarisch UuF XI, S. 569–580 und ebd. Nrr. 2612–2624. Vgl. SALEWSKI, Bewaffnete Macht, S. 215–218; EVANS, Drittes Reich II/2, S. 781–789, zur Eingliederung und ihren Begleiterscheinungen ebd. S. 789–800.

² Am 16. 3. 1938 war von GL Josef Bürckel, den Hitler sogleich nach dem „Anschluß“ am 13. 3. 1938 zum „kommissar. Leiter der NSDAP in Österreich“ ernannt hatte mit der Hauptaufgabe, die Volksabstimmung vom 10. 4. (Dok. Nr. 82 Anm. 2) politisch-propagandistisch vorzubereiten, und der deshalb als „Beauftragter des Führers für die Volksabstimmung“ im Wiener Parlamentsgebäude residierte (s. BOTZ, Eingliederung Österreichs, S. 49–51) in der RkEI das folg. Telegramm eingelaufen: „Mein Führer! Bereits in den ersten beiden Tagen meiner Arbeit hat sich ergeben, daß Vorbereitung zur Wahl und Einführung von Reichsgesetzen und Verordnungen im Hinblick auf ihre Auswirkungen zur Abstimmung nicht voneinander getrennt werden können. Das heißt, ich muß mich eines Vorgehens befleißigen wie an der Saar. Daher habe ich den Reichsministern, dem Reichsstatthalter in Österreich und den österreichischen Länderministern Anweisung gegeben, daß Verordnungen und Gesetze nur im Einvernehmen mit mir erlassen werden. So ist die Arbeit allein gewährleistet für eine geordnete Volksabstimmung, für Rechtssicherheit, für die Funktion der Wirtschaft und den Aufbau der Partei. Ich bitte Sie daher, diesen nunmehr bestehenden Zustand zu billigen. Dieser Akt der Notwehr gegenüber einer Unsumme von nach hier übersandten Beauftragten einzelner Reichsministerien und übriger Behörden mußte zur Sicherung der mir übertragenen Aufgabe getroffen werden.“ R 43 II/1353c, Bl. 36 f. Lammers alarmierte insbes. der Hinweis Bürckels auf seine „Anweisung“ der Reichsminister. Am 17. 3. übermittelte er in Hitlers Auftrag Abschrift des Telegramms an Frick und bemerkte, indem er auf die nachstehend auch vom RIM angezogenen Rechtsquellen verwies: Es „wird Ihre Aufgabe sein, zwischen den mit der Gesetzgebungs- und Verordnungsgewalt ausgestatteten Stellen und dem Gauleiter Bürckel das Einvernehmen herzustellen, das erforderlich ist, um die Vorbereitung und Durchführung der Volksabstimmung in jeder Hinsicht wirksam zu unterstützen, und darauf bedacht zu sein, daß solche gesetzgeberischen Maßnahmen vermieden werden, die geeignet sind, den erwähnten Zweck zu beeinträchtigen oder zu gefährden.“ Ebd. Bl. 38. Daraufhin hatte der RIM schon am Folgetag dem RMRk und dem BVJP m.d.B. um Zustimmung Entw. dieses Erlasses vorgelegt, den die RkEI noch am 18. 3. mit nur unwesentl. Änderungen über den BVJP zurückleitete; ebd. Bl. 40–44. Vgl. BOTZ S. 53f.

³ [Führer-]VO zum Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich.

⁴ Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich. Abdruck: UuF XI, Nr. 2625c. Generell s. BOTZ S. 61–65; JUNG, Plebiszit und Diktatur, S. 112f.

selbstverständlich nicht beabsichtige, in die fachlichen Belange der Ressorts irgendwie einzugreifen. Die *einheitliche* Behandlung der Rechtseinführung ist aber unbedingt geboten und kann nur gewährleistet werden, wenn *eine* Stelle sie durchführt. Daß die zu erlassenden Verordnungen von dem beteiligten Herrn Reichsminister an erster Stelle gezeichnet werden sollen, darf ich zur Vermeidung von Mißverständnissen ausdrücklich hervorheben.

Im Zusammenhang hiermit mache ich ergebenst darauf aufmerksam, daß nach § 1 Abs. 2 des Zweiten Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Einführung deutscher Reichsgesetze in Österreich (RGBl. I S. 255) zur Änderung österreichischen Landesrechts neben der Zustimmung der Herren Fachminister auch meine Zustimmung erforderlich ist.

Grundsätzlich weise ich ergebenst darauf hin, daß das Tempo und die Intensität der Rechtseinführung einstweilen nicht übersteigert werden darf. Es wird notwendig sein, sich zunächst auf die dringlichsten Maßnahmen zu beschränken. Im allgemeinen werden nur solche Maßnahmen in Frage kommen, die für die Durchführung der *Volksabstimmung* erforderlich sind oder die zur Verhütung von politischen oder wirtschaftlichen Nachteilen nicht aufgeschoben werden können. Dabei bitte ich, in jedem Einzelfalle zu prüfen, ob es notwendig ist, den Weg einer Reichsverordnung zu wählen oder ob nicht die Befugnis des Reichsstatthalters (Landesregierung)⁵ zur Änderung des österreichischen Landesrechts und seiner vorläufigen Anpassung an das im übrigen Deutschland geltende Recht für die vorliegenden Zwecke ausreicht. Der letztere Weg ist in möglichst weitem Umfange zu wählen.

Wie weit sich Tempo und Intensität der Rechtseinführung *später* verstärken muß, wird der Entscheidung des Führers Vorbehalten werden müssen.

2. Was die organisatorischen und personellen Maßnahmen anbelangt, so bitte ich, sich vor Durchführung wichtigerer Maßnahmen, insbesondere bei allen grundsätzlich bedeutsamen Weisungen an den Herrn Reichsstatthalter, mit mir ins Benehmen zu setzen, bei allen übrigen Maßnahmen mit dem Reichsbeauftragten in Wien (vgl. Nr. 3 und 4). Ich bitte ferner, sich vor der Entsendung von Ministerialbeamten nach Österreich mit mir oder in minderbedeutsamen Fällen mit dem Reichsbeauftragten verständigen zu wollen. Die Entsendung hat bereits jetzt einen Umfang angenommen, der zu ernstesten Bedenken Anlaß gibt.

3. Zum Reichsbeauftragten für Österreich mit dem Sitze in Wien (Verordnung des Führers und Reichskanzlers vom 16. 3. 1938 (RGBl. I S. 249) § 1 Abs. 2) habe ich gemeinsam mit dem Beauftragten für den Vierjahresplan den SS-Gruppenführer *Keppler* bestellt⁶.

Dem Reichsbeauftragten werde ich einen allgemeinen Vertreter für den Geschäftsbereich außerhalb des Vierjahresplans begeben, der gleichzeitig die Bearbeitung der Angelegenheiten meines Ressorts übernimmt.

Ich stelle ergebenst anheim, dem Reichsbeauftragten Ihrerseits für die Angelegenheiten Ihres Ressorts einen Sachbearbeiter zuzuteilen, bitte jedoch, über die Person dieses Sachbearbeiters sich mit mir verständigen zu wollen.

4. Der Reichsbeauftragte für Österreich hat die Aufgabe, nach meinen Weisungen die Einheitlichkeit der Wiedervereinigungsmaßnahmen und ihre Übereinstimmung mit den Zielen der Reichsführung fortlaufend sicherzustellen, für ständige Unterrichtung des Reichsstatthalters in Österreich über die Wünsche der Reichsführung und der obersten Reichsbehörden Sorge zu tragen, dem Reichsstatthalter bei der Führung der Landesregierung behilflich zu sein und ihn auf maßgebende Gesichtspunkte für die Durchführung der Wiedervereinigung aufmerksam zu machen. Er kann dem

⁵ Eingesetzt durch *Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Österreichische Landesregierung* vom 15. 3. 1938 (RGBl. I S. 249). An ihrer Spitze stand der gleichfalls durch FÜE vom 15. 3. (RGBl. I S. 248) zum RStH ernannte Artur Seyß-Inquart; Anhang, FV 167*; BOTZ S. 50–53.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 75 Anm. 3. Zu Funktion und Stellung Wilhelm Kepplers, der seit 19. 3. 1938 auch als StS z.b.V. im AA figurierte, sich aber in Wien gegen Bürckel nicht lange halten konnte, vgl. BOTZ S. 54–56 und Dok. Nr. 110 Ziff. II.

Beauftragten für den Vierjahresplan und mir Vorschläge unterbreiten, ebenso den obersten Reichsbehörden durch meine Hand.

Er ist ermächtigt, in meinem Namen allen organisatorischen und personellen Maßnahmen der Reichsressorts zuzustimmen, die ihrer Bedeutung nach einer Entscheidung durch mich selbst nicht bedürfen (vgl. Nr. 2). Ich bitte deshalb, den Schriftverkehr mit dem Reichsstatthalter, soweit er nicht unter meiner Beteiligung geführt wird, durch die Hand des Reichsbeauftragten zu leiten.

Mit dem Beauftragten für die Volksabstimmung im Lande Österreich hat der Reichsbeauftragte engste Fühlung zu halten.

Die besondere Stellung des Beauftragten für den Vierjahresplan wird durch dieses Rundschreiben nicht berührt⁷.

Frick

⁷ Zum Fortgang vgl. Dok. Nr. 82.

Zitierhinweis

Nr. 65 Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern. 18. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d065>